

Arquitectura de la Defensa Nacional

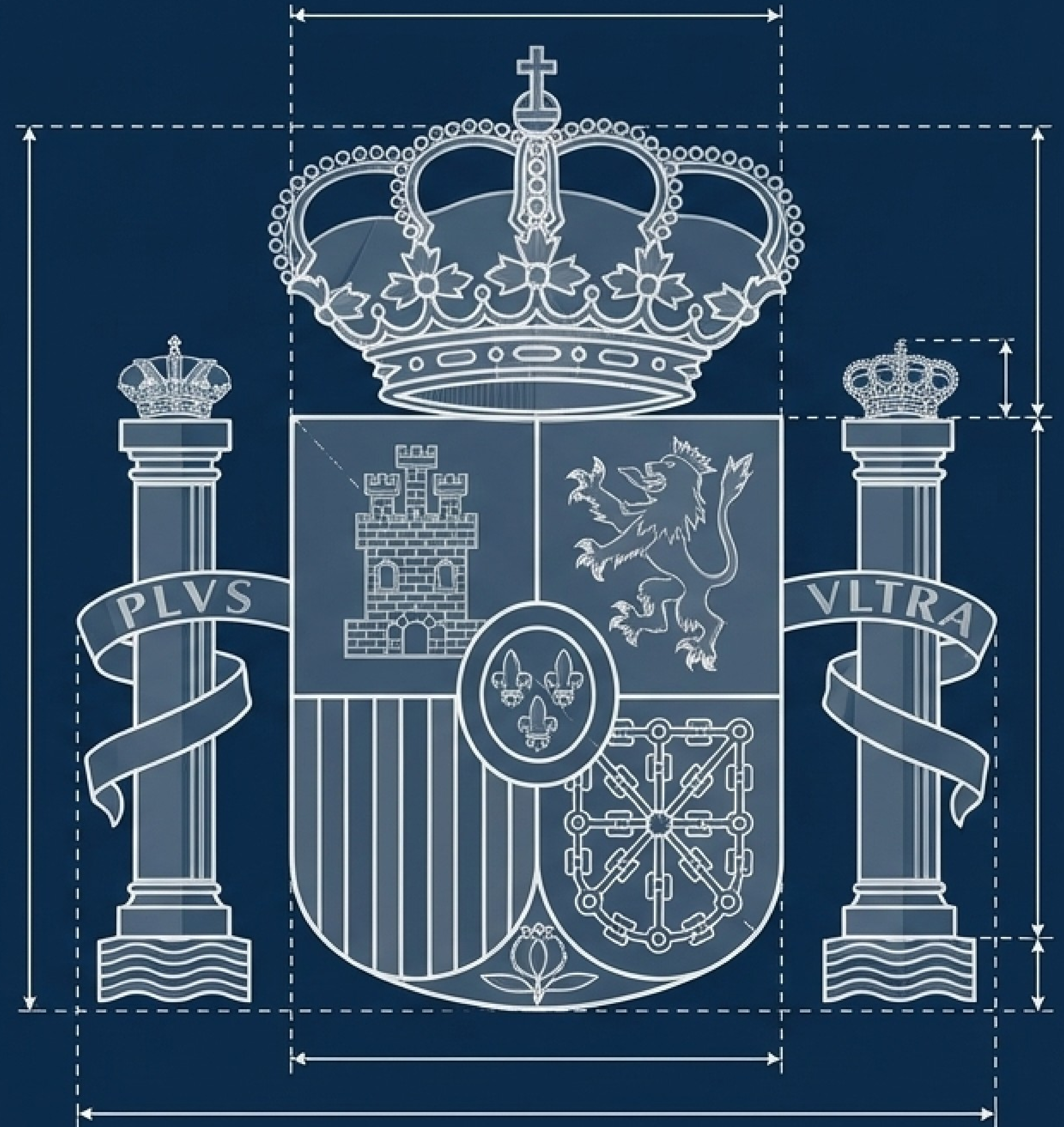
Guía Visual de Estudio
para Opositores y Cadetes

Constitución Española Art. 8

LO 5/2005

Ley 39/2007

Ley 39/2007 y RD 35/2010





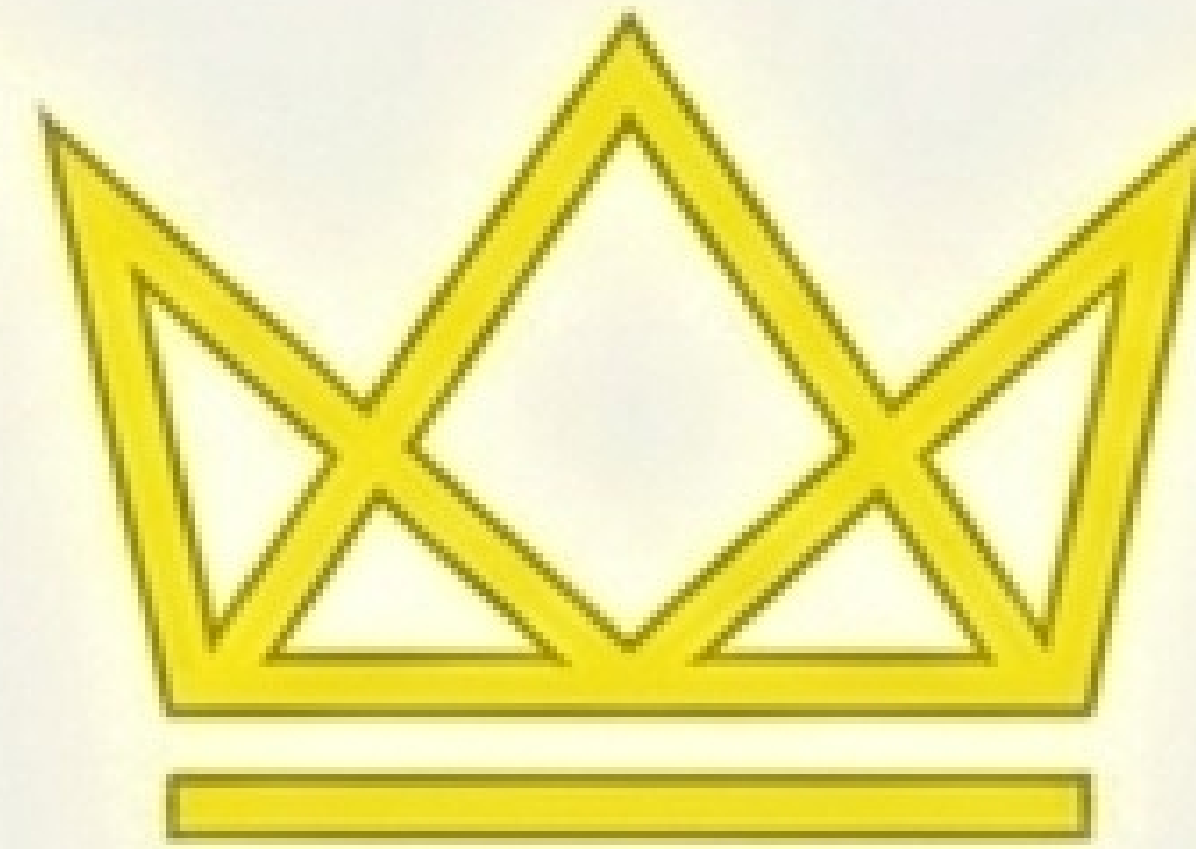
¡Atención!
La jerarquía normativa es clave. Una Ley ordinaria (Carrera Militar) nunca puede contradecir a la Ley Orgánica (Defensa Nacional), y ninguna a la Constitución.

Composición

Ejército de Tierra, la Armada
y el Ejército del Aire.

Misiones

1. Garantizar soberanía e independencia.
2. Defender integridad territorial.
3. Defender el ordenamiento constitucional.



Mando Supremo

Montserrat
Corresponde al Rey
(Art. 62.h CE).

¡Pregunta de Examen!



Montserrat
La Unidad Militar de
Emergencias (UME) NO
aparece en la Constitución. Es
una creación posterior (LO
5/2005). Los Cuerpos Comunes
tampoco se citan en el Art. 8.

Radiografía de la Ley Orgánica 5/2005



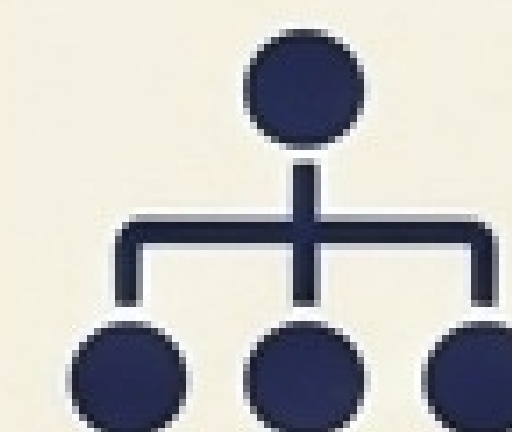
Título Preliminar

Objeto y finalidad de la política de defensa.



Título I

Atribuciones de los poderes del Estado (Quién manda).



Título II

Organización (Ministerio, FAS y Jurisdicción Militar).



Título III

Misiones de las FAS y control parlamentario (Qué hacen).



Título IV

Reglas esenciales del comportamiento militar.



Título V

Contribución a la Defensa (Actores Civiles).

Atribuciones del Estado (Alta Dirección)



La Corona (Art. 3)

- Mando supremo de las FAS.
- Sanciona leyes.
- Declara la guerra y hace la paz (previa autorización).



Cortes Generales (Art. 4)

- Otorgan autorizaciones para tratados.
- Aprueban presupuestos y leyes de defensa.
- **Autorizan misiones en el exterior.**



El Gobierno (Art. 5)

- Determina la política de defensa.
- Dirige la Administración militar.
- Acuerda la participación en misiones exteriores.

Alert Crimson

¡Pregunta de Examen!

El Gobierno ACUERDA las misiones en el exterior, pero el Congreso de los Diputados **AUTORIZA** con carácter previo.

Atribuciones Ejecutivas (Defensa)

Presidente del Gobierno (Art. 6)

- Dirige la política de defensa.
- Formula la Directiva de Defensa Nacional.
- Dirección estratégica de operaciones militares.

Ministro de Defensa (Art. 7)

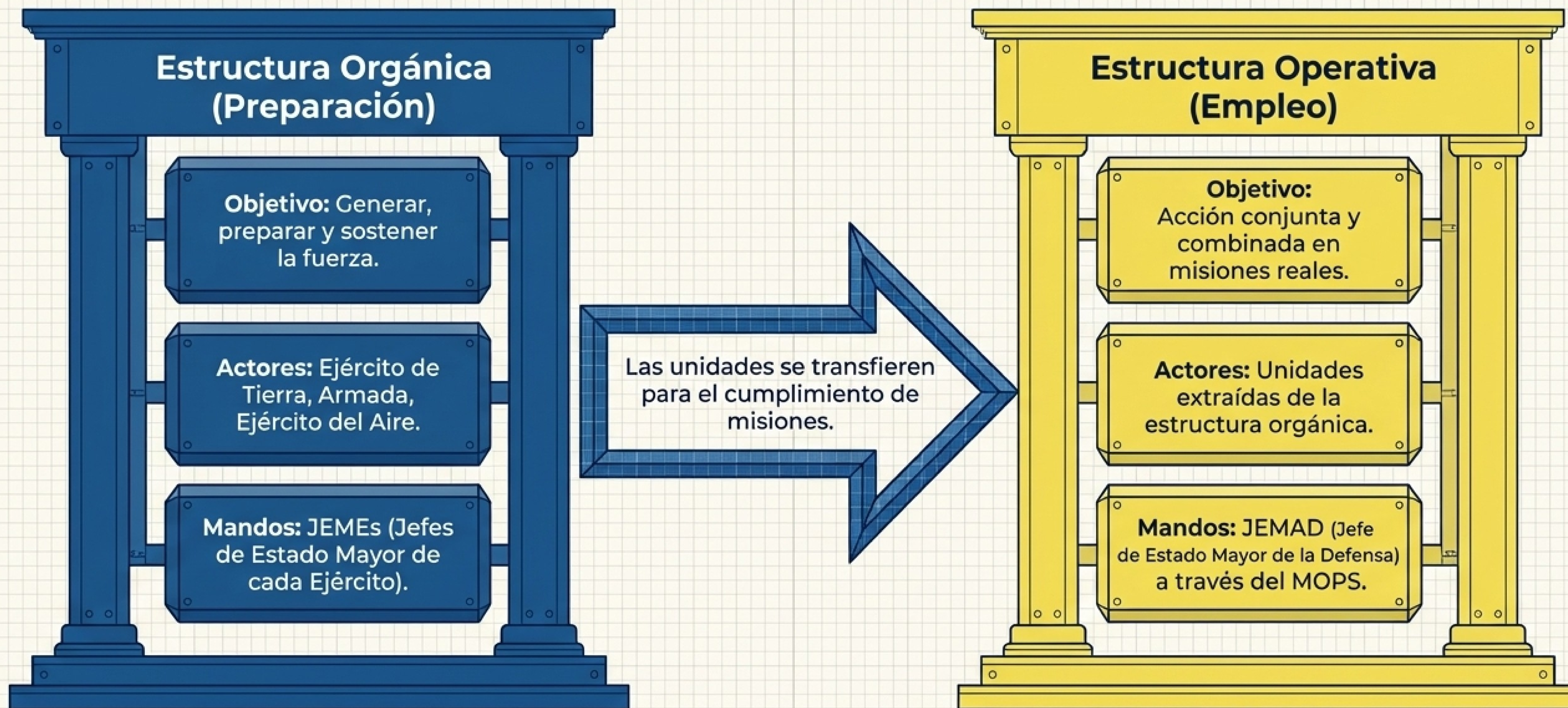
- Desarrolla y ejecuta la política.
- Dirige la actuación de las FAS bajo autoridad del Presidente.

Consejo de Defensa Nacional (Art. 8)

- Órgano colegiado, asesor y consultivo.
- Presidido por el Presidente (o el Rey si asiste).
- Emite informes sobre directrices.

Distinción Clave: El Presidente define la estrategia (mediante la Directiva); el Ministro la ejecuta.

La Estructura Dual de las FAS (Art. 11)



La Cúpula Militar: EMAD (Art. 12)



**Cuartel General /
EMACON**

Planeamiento
estratégico conjunto.

**MOPS (Mando de
Operaciones)**

Conducción de las
operaciones reales.

**CIFAS (Centro de
Inteligencia de las
FAS)**

Inteligencia militar.

**Mando Conjunto
del Ciberespacio**

Defensa en el dominio
cibernético.

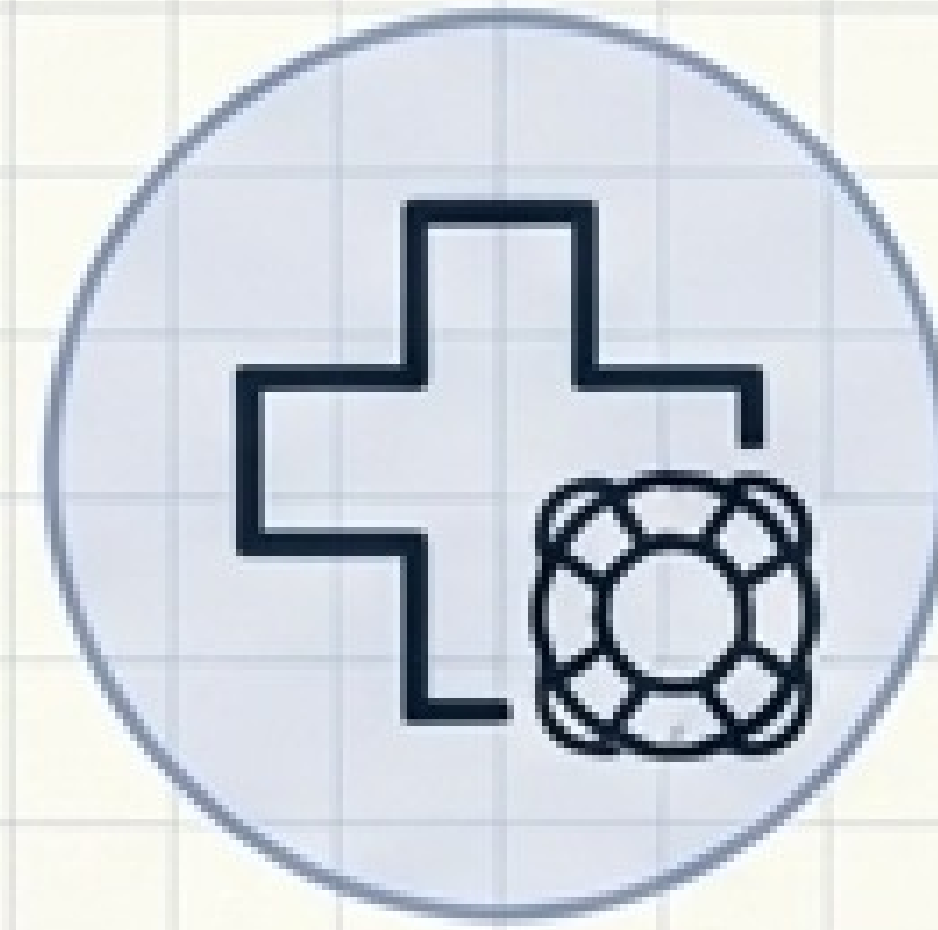
Nota de Jerarquía: El JEMAD coordina a los JEMEs, impartiendo directrices para asegurar la eficacia operativa de la Fuerza.

Misiones de las FAS (Art. 15 y 19)

Misiones Nacionales (Art. 15)



Vigilancia marítima,
aérea y terrestre.

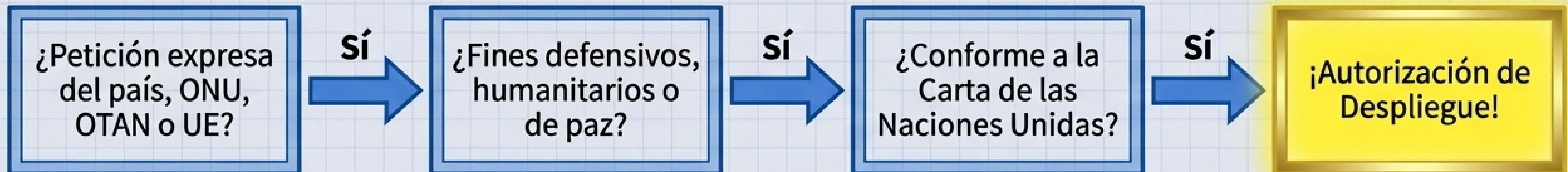


Emergencias y
catástrofes (UME).



Evacuación de
residentes (NEO).

Filtro Legal para Misiones en el Exterior (Art. 19)



¡Recordatorio! Requiere autorización del Congreso de los Diputados (trámite de urgencia si es necesario).

Actores Civiles en la Defensa Nacional (Título V)

Guardia Civil (Art. 23)

Instituto armado de naturaleza militar.
Dependencia dual (Interior/Defensa).
Bajo mando del Ministro de Defensa
para misiones de carácter militar.

Centro Nacional de Inteligencia (Art. 26)

Contribuye a la obtención y evaluación de
información para prevenir amenazas a la
independencia e integridad del Estado.

**La defensa
nacional es
tarea de
todos.**

Cuerpo Nacional de Policía

En supuestos de conflicto bélico o estado
de sitio, pasa a ser coordinado por el
Consejo de Defensa Nacional.

Protección Civil

Preservación de seguridad y bienestar.
En estado de sitio, sus actuaciones son
coordinadas por el Consejo de Defensa
Nacional.

De la Organización al Individuo



**Ley 39/2007, de la Carrera Militar y RD 35/2010 de Enseñanza.
El ciclo de vida del militar: Ingreso, Formación, Evaluación y Ascenso.**

Arquitectura de la Enseñanza Militar (Ley 39/2007)



Vías de Acceso a las FAS (Art. 56)

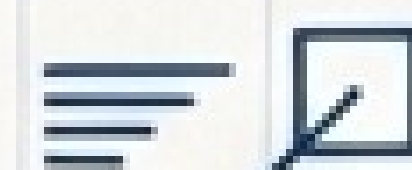
Ingreso Directo



- Plazas abiertas a la concurrencia civil.

- Sistemas: Concurso, Oposición, o Concurso-Oposición libres.

- Garantiza principios de igualdad, mérito y capacidad.



Promoción Interna



- Cambio de Escala: Ascenso a una escala superior (ej. Tropa a Suboficial).

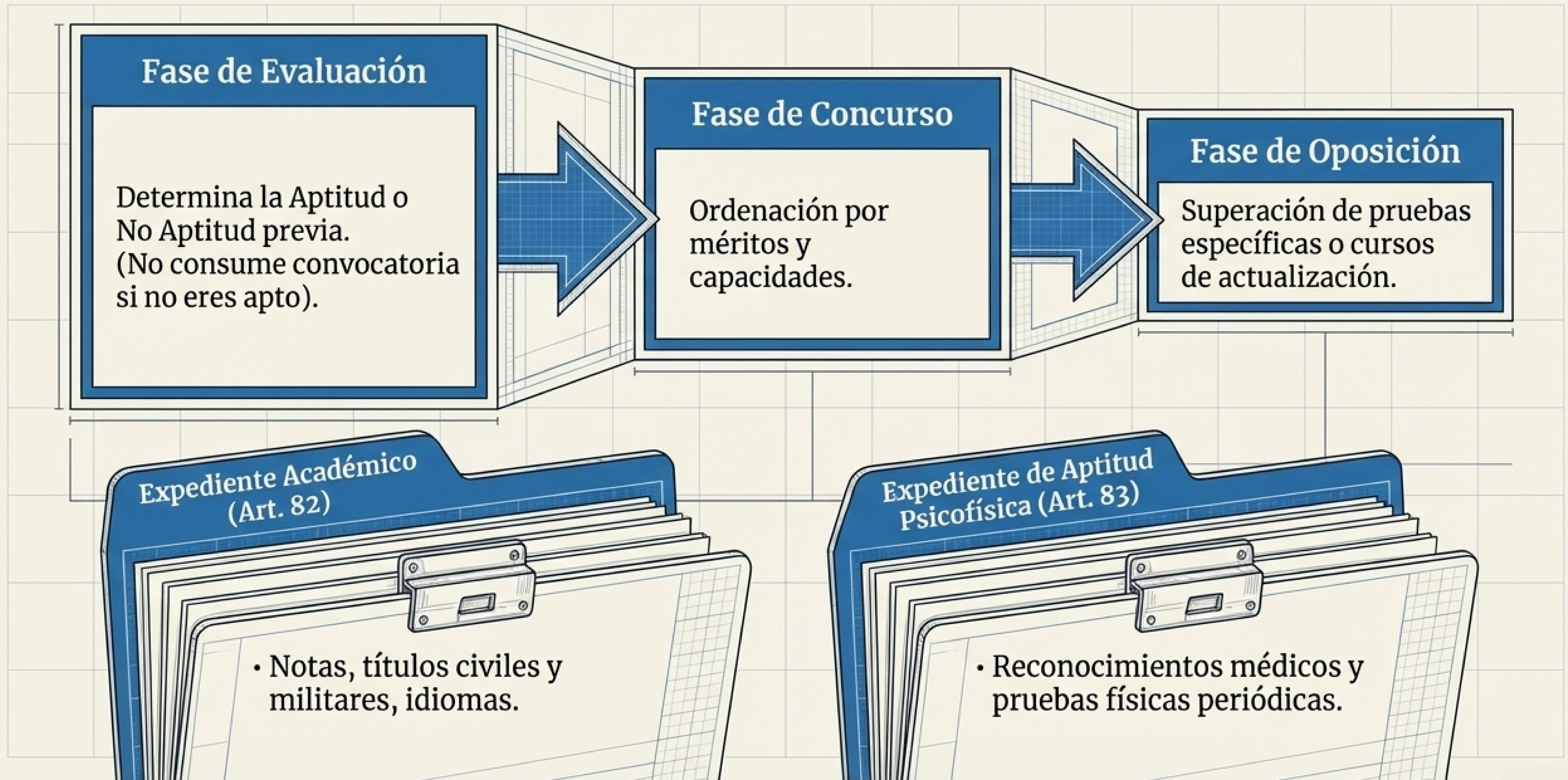
- Cambio de Cuerpo: Integración en otro cuerpo distinto.

- Existen reservas de cupos específicos.

¡Atención Jurisprudencia!
El Tribunal Supremo (Sentencia de 9 de mayo de 2014) declaró NULO el límite de edad máxima para participar en los procesos de selección de ingreso directo.

Téngase en cuenta que se declara la nulidad del límite de edad máxima para participar en los procesos de selección establecido en esta disposición por Sentencia del TS de 9 de mayo de 2014. Ref. BOE-A-2014-7473.

El Sistema de Evaluación y Ascenso



1. El Mandato (CE Art. 8)

- Misiones Constitucionales
- Mando Supremo del Rey

DEFENSA NACIONAL DE ESPAÑA

2. La Organización (LODN 5/2005)

- Gobierno (Dirige política)
- Congreso (Autoriza misiones)
- JEMAD (Mando Operativo)
- JEMEs (Preparación Orgánica)

3. El Personal (Ley 39/2007)

- Formación Dual (Academias + CUD)
- Ingreso (Igualdad, mérito)
- Ascensos (Evaluación objetiva)

**El éxito en el examen no requiere memorizar palabras, sino comprender la arquitectura.
Toma una captura de pantalla de esta guía.**